



Audit légal – Coach'In

1. Présentation du projet

Coach'In est une plateforme numérique de mise en relation entre des sportifs (amateurs ou confirmés) et des coaches sportifs. La plateforme a pour objectif de sécuriser, structurer et humaniser la recherche de coaching sportif en proposant des coaches vérifiés, un suivi personnalisé et des outils de communication et de progression.

Coach'In n'a pas vocation à fournir directement des prestations de coaching sportif, mais à agir comme intermédiaire technique entre les utilisateurs.

2. Qualification juridique de Coach'In

2.1 Nature de la plateforme

Coach'In se qualifie juridiquement comme :

- une **plateforme de mise en relation**
- un **intermédiaire technique**
- un **tiers facilitateur** entre coaches indépendants et sportifs

La plateforme ne fournit ni programmes d'entraînement, ni conseils sportifs ou médicaux en son nom propre et ne représente pas un prestataire de coaching. Ainsi conformément à la loi **LCEN**, Coach'In se qualifie **hébergeur/intermédiaire** (qui se contente de les stocker ou relayer). Coach'In, en tant qu'intermédiaire technique, bénéficie du régime de responsabilité limitée des hébergeurs.

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/2021-01-07/>

2.2 Conséquences juridiques

- Absence de lien contractuel direct entre Coach'In et la prestation de coaching
- Limitation de la responsabilité de Coach'In aux aspects techniques, organisationnels et contractuels de la plateforme
- Responsabilité du contenu et de l'accompagnement portée par le coach

3. Responsabilité et gestion des risques

3.1 Blessures et risques physiques

Risques identifiés :

- blessure lors de la pratique sportive
- aggravation d'une pathologie existante
- mauvaise interprétation d'un conseil

Mesures à prévoir :

- clause de non-responsabilité médicale
- obligation pour le sportif de déclarer son état de santé
- rappel de l'obligation de consultation médicale préalable
- reconnaissance de la responsabilité individuelle du sportif

3.2 Responsabilité du coach

- Le coach est responsable des conseils, programmes et suivis fournis
- Le coach agit en tant que professionnel indépendant
- Le coach garantit la conformité de sa pratique aux règles professionnelles et légales

4. Vérification et statut des coaches

4.1 Statut juridique des coaches

Les coaches inscrits sur Coach'In sont :

- travailleurs indépendants
- auto-entrepreneurs ou structures équivalentes
- sans lien de subordination avec Coach'In

Article L212-1 du Code du sport, Obligation de diplôme

Toute personne enseignant, animant ou encadrant une activité physique ou sportive contre rémunération doit être titulaire d'un diplôme. Pour exercer légalement, il est obligatoire de détenir un diplôme reconnu (BPJEPS, STAPS, etc.) et une carte professionnelle délivrée par la Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DDJSC).

Coach'In ne fixe pas d'horaires, n'impose pas de résultats et ne contraint pas l'organisation du travail. En se basant sur la [Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République Numérique](#). Coach'in se doit d'afficher clairement si le coach est un professionnel ou non, et

fournir un espace sur la plateforme permettant aux coaches de communiquer leurs informations légales obligatoires aux sportifs (conditions, droit de rétractation, etc.)

4.2 Vérification des diplômes

Engagement de la plateforme :

- vérification initiale des diplômes et certifications
- acceptation uniquement de diplômes reconnus
- possibilité de suspension en cas de documents invalides
- Diplômes acceptés : **BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS, CPJEPS.**

Responsabilité finale :

- le coach reste responsable de la validité et de l'authenticité de ses documents

5. Données personnelles et RGPD

5.1 Données collectées

- identité et coordonnées
- données sportives (objectifs, progression)
- données potentiellement sensibles (poids, performances)

Lorsqu'un fichier traite des données concernant la santé du sportif pour une finalité d'optimisation ou d'amélioration de la performance sportive (et non de prise en charge médicale), la réglementation RGPD et loi Informatique et Libertés s'applique pleinement.

Sur la qualification des données : les données sensibles comprennent les données concernant la santé. Leur traitement est par principe interdit sauf dans des cas limitatifs prévus par le RGPD, par exemple si la personne concernée a donné son consentement.

[CNIL](#)

5.2 Obligations RGPD

- base légale du traitement : consentement explicite
- finalité claire et limitée
- durée de conservation définie
- droit d'accès, de modification et de suppression

5.3 Sécurité des données

- hébergement sécurisé
- accès restreint aux données
- absence de partage à des tiers non autorisés

6. Modèle économique et paiements

6.1 Rôle de Coach'In

Coach'In agit comme :

- intermédiaire de mise en relation
- facilitateur de paiement (le cas échéant)

6.2 Flux financiers

- paiement effectué par le sportif
- rémunération du coach
- commission prélevée par Coach'In (à hauteur de 10%)

Les modalités doivent être précisées dans les CGV.

7. Propriété intellectuelle

7.1 Contenus générés

- programmes
- messages
- contenus pédagogiques

Les contenus restent la propriété de leurs auteurs.

Coach'In bénéficie d'un droit d'usage strictement nécessaire au fonctionnement de la plateforme.

8. Modération et éthique

8.1 Comportements abusifs

- système de signalement
- possibilité de suspension ou suppression de compte

8.2 Charte éthique

- respect
- bienveillance
- professionnalisme
- sécurité des pratiquants

9. Documents légaux obligatoires

À produire avant mise en ligne :

- mentions légales
- CGU
- CGV
- politique de confidentialité
- politique cookies

10. Assurances

Recommandations :

- assurance responsabilité civile professionnelle pour Coach'In
- obligation de RC Pro pour les coaches
- assurance cyber-risques

11. Conclusion

Cet audit constitue un document de cadrage légal initial destiné à sécuriser le projet Coach'In avant son développement et sa mise sur le marché. Il devra être complété et validé par un professionnel du droit avant toute exploitation commerciale.